

0000175-53.2010.8.26.0063

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Marcelo Adriano Vaz Vieira Pereira e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

VALDILENE ALVES BATISTA GONÇALVES, qualificado nos autos, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

2ª Vara JUDICIAL

Praça Dr. Meira, s/nº - Centro - CEP: 17340-000 - Barra Bonita - SP

Telefone: 14 3641-5453 - E-mail: barrabonita2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000175-53.2010.8.26.0063 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000175-53.2010.8.26.0063

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Marcelo Adriano Vaz Vieira Pereira e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

VALDILENE ALVES BATISTA GONÇALVES, qualificado nos autos, foi condenada como incurso no artigo 35, "caput", da Lei n.º 11.343/06, sendo aplicada a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Foi deferido o pedido de revisão criminal, para fixar o regime aberto com admonitória para cumprimento inicial da pena de multa (fls. 2076/2079)

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 10 de outubro de 2011 (fls.1666).

Até o presente momento, não houve início do cumprimento da pena.

É o relatório.

DECIDO.

É o caso de se julgar extinto o presente processo em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, registrando-se que, por se tratar de matéria de ordem pública, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal, é de ser conhecida a qualquer tempo e de ofício pelo juiz.

Consoante a regra do artigo 112 do Código Penal, a prescrição executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, isto é, em 10 de outubro de 2011.

Nesse sentido é a remansosa jurisprudência do E. TJSP:
Recurso em sentido estrito - Extinção da pretensão executória da pena declarada -
Decisão mantida - Em que pese o posicionamento do digno representante do Ministério
Público o certo é que o artigo 112, inciso I do Código Penal dispõe expressamente
que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença
condenatória para a acusação, não se podendo alterar tal data para a do trânsito em
julgado para ambas as partes sob pena de afronta ao Princípio da Legalidade -
Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Recurso desprovido. (Recurso
em Sentido Estrito nº 90000006-10.2010.8.26.0063 - Relator(a): Sérgio Ribas -
Comarca: Barra Bonita - Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal - Data do
julgamento: 27/11/2014 - Data de registro: 01/12/2014)

No caso em tela, o lapso prescricional, nos termos do artigo 109, inciso IV, do
Código Penal, considerando a pena em concreto, é de 8 (oito) anos.

Assim, tendo decorrido prazo superior desde a data do trânsito em julgado para a
acusação, encontra-se prescrita a pretensão executória, impondo-se a extinção da
punibilidade.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciada VALDILENE ALVES
BATISTA GONÇALVES, qualificada nos autos, pela PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA,
em relação ao crime capitulado no art. 35, "caput", da Lei 11.343/06, o que faço
com fundamento no art. 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de praxe.

P.I.C.

Barra Bonita, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA